رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٣٣٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٧١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٦هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - إزالة هنجر عن بناء مسجد - المختص بالإشراف على المساجد - انتفاء الموافقة على إضافة الهنجر للمسجد - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد) بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء قرارها المتضمن إلزامه بإزالة الهنجر عن المسجد الذي يتولى إمامته - المسجد تابع للمدعى عليها، وهي الجهة المسؤولة عن صيانته والمحافظة عليه - عدم تقديم المدعي بينته التي تثبت موافقة المدعى عليها على إضافة الهنجر للمسجد؛ مما يتقرر معه انتفاء خطأ المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- قول الرسول ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

الوقائع

مجمل وقائع هذه الدعوى تتلخص بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٤/١هـ يطلب فيها التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب قرار المدعى عليها إلزامه بإزالة العازل القائم على سطح جامع الرحمة الكائن ببطحاء قريش بمكة المكرمة وما تبع ذلك من تكاليف، مضيفاً أن الهنجر موضوع له أكثر من (٨) سنوات بعد توسيعه للجامع، وقد حصل تسرب من مياه الأمطار داخل الجامع، وقام بعمله من أجل مصلحة الجامع، وتكلفته أكثر من (١٢٠) ألف ريال. وبقيدها قضيةً إداريةً وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً في محاضر ضبط جلساتها، وفيها لم يحضر طرفا الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تم فتح باب المرافعة في القضية بعد طلب السير فيها المقدم من المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١هـ، وردّاً على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرة -عبر خدمة تبادل المذكرات- جاء فيها: أن المدعى عليها هي الناظرة على المساجد ومرافقها وذلك استناداً للأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٧) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ، وأن المدعي قد وضع الهنجر وأضاف التعديلات التي يدعي بها بغير صفة حيث إنه الإمام المعين على المسجد وليس من اختصاصه التعديل ببناء المسجد ومرافقه، مضيفاً أن التعديل على المسجد أو مرفقاته له إجراءات نظامية متبعة تبدأ بالتقدم للوزارة بطلب رسمي،

وهي بدورها تقوم بمخاطبة الجهات المختصة، مثل (البلديات، الدفاع المدني... إلخ) لأخذ التوصيات والإذن بذلك، وأن تجاوز المدعي بوضع التعديلات بغير إذن أو مستند نظامي بذلك يلحق الوزارة تحمل مسؤولية ما ينتج عنه من أضرار حيال إنشائها بدون إبلاغ أو أخذ إذن الجهات المختصة، مما استوجب على المدعى عليها إلزامه بإزالتها، وأن المدعي قام بإنشاء الهنجر بالمسجد بدون إذن مسبق، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وباطلاع وكيل المدعي على مذكرة المدعى عليها، ورداً عليها قدم مذكرة -عبر خدمة تبادل المذكرات- جاء فيها: أن ما تمّ بناؤه على توسعت المسجد لم تستلمه المدعى عليها حتى تاريخه على الرغم من مرور أكثر من (١٣) عاماً على بنائه، وأن بناءه كان لمصلحة المسجد وذلك قبل أكثر من ثمان سنوات، ولم تطلب المدعى عليها طوال تلك الفترة إجراء أي تعديل، وسكوتها عنه طوال تلك الفترة هي موافقة ضمنية على تلك الإضافات، وأن التقارير تثبت عدم وجود أي ضرر على المسجد، وأن المدعى عليها ألزمته بإزالة الإضافات حيث أوقفت مكافأته، وأكدت أنها لن تصرفها حتى تتم الإزالة، مما أجبره على القيام بذلك، وأن قرار المدعى عليها بإلزامه بإزالة تلك الإضافات مخالف لتعليمات المدعى عليها. ولصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم بناءً على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب قرار المدعى عليها إلزامه بإزالة العازل القائم على سطح جامع الرحمة الكائن ببطحاء قريش بمكة المكرمة وما تبع ذلك من تكاليف؛ فإن الفصل في هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بناءً على الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإنه قد نصت الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن ما يطالب المدعي التعويض عنه -بحسب الدعوى-كان قبل مضي عشر سنوات من تاريخه؛ لذا فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن المسجد محل الدعوى تابع للمدعى عليها وهي الجهة المسؤولة عن صيانته والمحافظة عليه، وبما أنه من المتقرر شرعاً أن البينة

على المدعي، ففي حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر"، حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وبما أن المدعي لم يقدم بينته على إذن المدعى عليها له بالتعديل على المسجد وإضافة الهنجر، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن المدعى عليها جانبت الصواب بإلزامها المدعي بإزالة ما تم إحداثه دون الرجوع إليها؛ فإنه ينتفي بذلك شرط من شروط الضمان، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.